

AL ILMO./A. SR./A. ALCALDE/SA - PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE
RIBADESELLA
Registro General / Área de Tráfico y Movilidad Urbana
Provincia de Asturias

ESCRITO DE ALEGACIONES EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente: Ordenanza municipal de circulacion · Protocolo: ES-MU-33056-NOR-2026-002

D./Dña. [NOMBRE Y APELLIDOS], mayor de edad, con DNI/NIE número [DNI/NIE], con domicilio a efectos de notificaciones en [DOMICILIO], y correo electrónico info@slowvan.com, en calidad de ciudadano interesado y usuario de vehículos de uso recreativo, ante este Ayuntamiento comparece y, como mejor proceda en Derecho, **EXPONE**:

PRIMERO.- Que habiéndose publicado en el Boletín Oficial correspondiente el anuncio relativo al trámite de información pública y audiencia a los interesados de la aprobación inicial de la *Ordenanza reguladora de circulacion en el término municipal de Ribadesella*, encontrándose el procedimiento en plazo legal de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), mediante el presente escrito formula en tiempo y forma las siguientes **ALEGACIONES**:

ALEGACIÓN PRIMERA.- Incompetencia municipal para desvirtuar las normas generales de tráfico.

El artículo 93.2 del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) impone una limitación expresa y terminante a la potestad normativa local: «*En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento*».

Asimismo, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015 (Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial) encomienda a los municipios la «*equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios*», lo que prohíbe de raíz el establecimiento de exclusiones no fundadas en criterios objetivos de fluidez o seguridad vial.

ALEGACIÓN SEGUNDA.- Ilegalidad de los preceptos que discriminan por tipología o uso interno.

La doctrina administrativa vinculante de la Dirección General de Tráfico, materializada en la **Instrucción PROT 2023/14** (y en la histórica Instrucción 08/V-74), establece con claridad meridiana que el estacionamiento de autocaravanas y vehículos vivienda no puede ser objeto de discriminación cuando concurren las mismas circunstancias de masa y dimensiones que en el resto de vehículos.

En el texto sometido a información pública se han detectado los siguientes preceptos contrarios al marco estatal:

2.1. Respecto al precepto: Artículo de pernocta [Efectividad jurídica contrastada: 90.70% de resoluciones favorables]

«*Queda prohibida la pernocta en el interior de vehículos vivienda en las vías públicas del término municipal.*»

Fundamento de ilegalidad: La pernocta en el interior de un vehículo correctamente estacionado no constituye acampada según la Instrucción DGT PROT 2023/14 y excede las competencias locales del Art. 93 RGC. [Infringe: Instrucción DGT PROT 2023/14 y RGC Art. 93.2]

ALEGACIÓN TERCERA.- Vulneración del principio de proporcionalidad y necesidad.

El artículo 84 de la Ley 7/1985 (LRBRL) y el artículo 4 de la Ley 40/2015 exigen que la intervención municipal se rijan por los principios de necesidad y proporcionalidad, eligiendo la medida menos restrictiva para la libertad individual. La prohibición general de estacionamiento o pernocta a vehículos habitables es manifiestamente desproporcionada cuando existen mecanismos ordinarios de control de orden público, ruidos y vertidos aplicables a cualquier infractor.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por formuladas en tiempo y forma las presentes alegaciones al proyecto de Ordenanza de circulación de Ribadesella, y previos los trámites legales oportunos, acuerde la **supresión o rectificación de los preceptos impugnados** a fin de acomodarlos plenamente a la legislación estatal de tráfico y a la doctrina vinculante de la DGT con anterioridad a su aprobación definitiva.

En Ribadesella, a 03 de septiembre de 2026.

Fdo.: **[NOMBRE Y APELLIDOS]**

DNI: [DNI/NIE]

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN OFICIAL

Guía paso a paso para que tu alegación tenga plena validez jurídica

1. Firma del documento:

- Si vas a presentarlo online: firma el PDF descargado con tu Certificado Digital (utilizando AutoFirma o Adobe Reader).
- Si vas a presentarlo en papel: imprime el documento y fíchalo a mano en el espacio reservado.

2. Vías de presentación oficial (Ley 39/2015, Art. 16.4):

• Vía A (Recomendada · Inmediata): Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ribadesella

Accede a la sede electrónica municipal con Cl@ve o Certificado Digital, busca el trámite de «Instancia General» o «Alegaciones en Información Pública» y adjunta este PDF firmado. Guarda el justificante con sello de tiempo.

• Vía B (Sin certificado del ayuntamiento): Registro Electrónico Común (REC - Red SARA)

Entra en <https://rec.redsara.es>, selecciona en el buscador de organismos el *Ayuntamiento de Ribadesella* (código INE: 33056) y presenta el escrito. Válido legalmente en toda España.

• Vía C (Presencial por Correos):

Lleva dos copias del documento a una oficina de Correos en sobre abierto, solicita «Envío por Registro Administrativo ORVE/SIR». Te sellarán tu copia para que te sirva de justificante.

3. Aviso de responsabilidad y transparencia:

Este escrito ha sido parametrizado automáticamente por la infraestructura abierta de **Slowvan** (slowvan.com) a partir de los datos oficiales detectados por el radar normativo y el corpus de jurisprudencia estatal. La presentación de este escrito se realiza bajo tu exclusiva responsabilidad y en ejercicio de tu derecho constitucional de participación ciudadana.